

De : [Polyquity EPFL](#)
À : [Secrétariat de l'Assemblée d'Ecole](#)
Cc : [Comité Unipoly](#); [Zero Emission Group](#); comite@laconvergence.ch; [IDM](#)
Objet : Prise de position - Révision de la LEX 1.8.3
Date : vendredi 3 octobre 2025 17:19:14
Pièces jointes : [logo_banniere_vert_alpha.png](#)
[IDM_cropped-logo_final_grand.png](#)
[zero_emission_logo_green2_v1_0.png](#)

Député·x·es de l'Assemblée d'école,

Nous tenons tout d'abord à remercier les personnes ayant élaboré ce texte essentiel à la cohésion et au bien-être de notre communauté sur le campus. Nous saluons notamment l'**article 7.1**, qui place le ressenti des victimes au centre de la démarche, ainsi que la qualité des définitions de la **section 2**, qui sont, à notre sens, à la fois précises et pertinentes.

Nous notons également l'externalisation du RCO et la plus grande indépendance qui en découle, permettant un suivi plus impartial des victimes.

En outre, nous apprécions l'**article 20**, qui garantit l'impartialité et l'indépendance des personnes traitant les plaintes.

Nous souhaitons néanmoins attirer votre attention sur certains articles dont le contenu, selon nous, pourrait être amélioré et mérite d'être discuté :

- L'**article 12 alinéa 3** donne au responsable hiérarchique contacté·x·e la seule responsabilité de décider des mesures à prendre quant à la suite des démarches d'aide à la victime, sans que celle-ci soit consultée pour donner son avis, ni qu'elle soit garantie d'être informée de ces démarches. De plus, ce·tte responsable n'a aucune obligation d'être formé·x·e à l'accueil et la prise en charge d'une victime.
- L'**article 16 alinéa 4**, ainsi que les **articles 17.4** et **23.4** nous inquiètent quant à la protection des victimes après avoir porté plainte, puisque l'agresseur·x·euse contre le/laquel·le·x la plainte est déposée est immédiatement prévenu·x·e, et aucune mesure n'est prise pour empêcher tout contact entre les deux parties.
- L'**article 16 alinéa 5** fixe à 6 mois le délai pour porter plainte après la fin d'un contrat, ce laps de temps nous semble très court car il ne permet souvent pas à la victime de retrouver une certaine stabilité à la fin de son temps sur le campus.
- L'**article 17 alinéa 2**, ainsi que l'**article 17.8**, ne prévoient pas de soutien à la victime après le classement sans suite de sa plainte.
-

L'**article 17 alinéa 7** liste les membres du Comité Exécutif, qui prend les décisions à la suite du rapport de l'enquête. Ce Comité est composé exclusivement de responsables hiérarchiques internes à l'EPFL (et donc pas indépendant·x·es). De plus, ces dernier·x·es ne sont pas obligatoirement formé·x·es à une telle responsabilité. On peut comparer ce Comité à la Commission Disciplinaire pour les affaires concernant les étudiant·x·es et les doctorant·x·es, composé de responsables hiérarchiques mais aussi d'étudiant·x·es ou de doctorant·x·es, ainsi que d'un·x·e juriste indépendant·x·e. Une telle mixité nous semble indispensable.

- L'**article 17 alinéa 9** donne à ce Comité Exécutif le dernier mot quant à la "suite à donner à la situation," sans obligation de considérer les recommandations du Reporting Office. Étant donné le manque d'indépendance de ce Comité, cela nous semble particulièrement inquiétant.
- L'**article 22 alinéa 1** n'autorise pas le licenciement de la victime suite à sa plainte, ce qui nous paraît adéquat, mais ne mentionne pas de protection pour les contrats à durée déterminée qui arriveraient à leur fin.
- L'**article 22 alinéa 4** oblige les victimes à reporter leurs propres démarches externes à celles de l'EPFL, ne leur laissant pas le pouvoir décisionnel sur leur processus suite à une agression ou un conflit.
- L'**article 22 alinéa 6** déclare le droit de la victime à connaître les résultats des enquêtes, ainsi que les mesures prises, mais pas l'obligation du Reporting Office à l'en informer spontanément, ce qui nous paraîtrait souhaitable.
- L'**article 23 alinéa 4** brise l'anonymat de la victime face à son agresseur·x·euse. Ceci, couplé avec le manque de protection accordé à la victime, nous semble dangereux pour elle.
- L'**article 23 alinéa 6** interdit les représailles de l'agresseur·x·euse, mais ne mentionne pas la mise en place de protections pour la victime ni de conséquence en cas de violation de cette interdiction.

Nous nous permettons également de relever certaines incohérences, notamment entre les **articles 2.1** et **16.5**, qui définissent différemment le champ d'application de cette LEX quant à la durée de la possibilité de dépôt d'une plainte après la fin d'un contrat.

De surcroît, les **articles 4** et **16.1** définissent différemment les personnes pouvant déposer une plainte auprès du Reporting Office, laissant un flou quant à l'application de cette LEX.

Nous aimerions également que vous leviez le flou sur certaines parties du texte, qui nous semblent parfois peu claires. L'**article 5 alinéa 1** définit un large éventail de mesures correctives possibles suites à une plainte, mais ne mentionne pas quels actes parviennent auxdites mesures. Il serait préférable que les mesures punitives soient clairement encadrées, même si les décisions sont prises au cas par cas.

L'**article 12 alinéa 4** nous est complètement incompréhensible. Pourriez-vous clarifier et justifier dans quelles conditions ces droits à une protection juridique prise en charge par l'EPFL peuvent être retirés ?

Pour finir, nous souhaitons donner quelques pistes de modifications à apporter à ce texte. Tout d'abord, il nous semble essentiel que des formations d'accueil et de prise en charge des victimes deviennent obligatoires pour toute personne amenée à recevoir une plainte. Cette même mesure serait souhaitable pour les assistant·x·es étudiant·x·es, car les salles de classes et les laboratoires font partie des zones à haut risque.

De plus, nous pensons qu'il est important que la période pendant laquelle les personnes peuvent porter plainte soit étendue, après la fin d'un contrat ou après l'événement. Ce délai devrait être d'au moins 5 ans après la fin de la période à l'EPFL.

Ensuite, nous estimons nécessaire qu'une personne soit assignée au suivi des victimes pendant toute la durée de la procédure, du dépôt de plainte à l'aboutissement de l'enquête et la fin du processus, de préférence un·x·e avocat·x·e ou, à défaut, une personne formée du Help Point.

En outre, il serait souhaitable que la victime n'ait à déposer sa plainte qu'une seule fois, et ce même si elle est dirigée vers plusieurs organes successivement, afin d'éviter les chances de retraumatisation.

Nous souhaiterions également que le nouveau Reporting Office publie régulièrement un audit de ses activités, pour confirmer son indépendance et sa transparence.

De surcroît, nous vous invitons à changer la composition du Comité Exécutif, pour inclure au moins une, mais de préférence plusieurs personnes formées à l'accueil des plaintes pour VSS, ainsi que plus de mixité, en s'inspirant notamment de la Commission Disciplinaire.

Enfin, l'approche de ce texte ne nous paraît pas suffisamment centrée sur la victime : celle-ci n'a pas la possibilité de rester anonyme face à son agresseur·x·e, n'est pas consultée sur les mesures correctives imposées à celui/celle-ci dans l'éventualité où le Comité le choisit, on ne lui assigne pas de référent·x·e pour l'accompagner au cours du processus et s'assurer de son bien-être, on ne lui accorde pas de protection face à d'éventuelles représailles directes. Cela se traduit aussi par une approche centrée sur la 'résolution de conflit'. Or, un viol, du harcèlement ou des violences physiques ou morales ne sont pas un conflit, et ne *devraient pas* pouvoir être traitées comme telles ;

l'article 12.3 insiste sur une approche d'abord médiatrice qui ne semble pas appropriée dans de telles circonstances.

Nous espérons que nos remarques seront prises en compte par votre Assemblée et qu'elles pourront contribuer à renforcer la culture du respect à l'EPFL. Nous saluons encore une fois votre effort pour améliorer la prise en charge et la protection des membres de notre communauté et la gestion de conflit.

Nous vous adressons nos meilleures salutations,

Polyquity, Unipoly, Ingénieur·e·s du Monde et Zero Emission Group



ensemble pour
une écologie
solidaire



**Ingénieur·e·s
du Monde**



**ZERO
EMISSION**
GROUP